

1. 업무개요

●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부는 “●●●●●● 사업 기본 및 실시설계 용역1)”을 설계공모 형식으로 발주하여 (주)○○○ 외 1개사와 계약을 체결하고 사업을 추진 중이다.

당시 입찰공고(한국환경공단 입찰공고 제2020-000호)에 따른 본 건설기술용역의 응모참가자격은 아래와 같다.

[표34] 설계공모 응모자격

○ 건설기술진흥법령에 의한 건설기술용역업(종합) 또는 건설기술용역업(설계·사업관리-일반) 또는 건설기술용역업(설계·사업관리-설계등용역)으로 등록한 업체 ○ 엔지니어링산업진흥법에 의해 다음 분야의 엔지니어링 사업자로 신고한 업체 또는 기술사법령에 의해 다음 분야의 기술사사무소를 등록한 업체		
구 분	엔지니어링 활동주체 신고	기술사사무소 개설
기계부문	일반산업기계 또는 설비	일반산업기계 또는 설비
환경부문	폐기물관리, 수질관리	폐기물관리, 수질관리
건설(토목)부문	토질·지질, 구조, 조경	토질·지질, 구조, 조경
전기부문	전기설비	건축전기설비 또는 발송배전
○ 건축사법 제23조의 규정에 의하여 건축사사무소의 등록을 한 자 또는 동조 제8항 제2호의 규정에 의거 엔지니어링활동주체에 소속된 건축사로 신고한 업체 ○ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령에 의하여 일반측량업(또는 공공측량업 또는 측지측량업)을 등록한 업체		

2. 판단기준

「건설기술진흥법」 제35조제4항의 규정2)에 따라 건설엔지니어링사업자는 발주청이 발주하는 고시금액(2억원) 이상의 건설엔지니어링을 도급받은 경우 발주청의 승인을 받아 그 일부를 다른 건설엔지니어링사업자에게 하도급할 수 있으며, 「건설기술용역 하도급 관리지침」(국토교통부고시 제2019-430호) 제6조, 제7조

1) 계약금액 000천원, 계약기간 ‘20.xx.xx~22.xx.xx(중지 중), 계약자 : (주)○○○(80%)+ (주)○○○(20%)

2) 「건설기술진흥법」 제35조제4항은 종전의 「건설기술관리법」(법률 제11794호 건설기술 진흥법으로 전부개정되기 전의 것을 말함)에서 하도급에 대한 규정이 없어 건설기술용역사업의 하수급인들이 불공정한 하도급 거래로 인해 적정한 대가를 지급받지 못하고, 실적관리가 제대로 되지 않은 점을 개선하기 위하여 발주청의 “승인”을 받아 하도급을 할 수 있도록 함으로써 하수급인에 대한 보호장치를 만들려는 취지의 규정으로 볼 수 있다.(2013. 4. 건설기술관리법 전부개정 법률안 국회심사보고서 참조)

및 제8조에서는 하도급 계약의 당사자는 표준하도급계약서를 작성하여 서로 보관하고 발주청에는 계약서를 계약승인 신청서와 함께 제출하여 승인을 받도록 규정하고 있으며 발주청은 수급인으로부터 하도급 계약 승인 신청서를 제출받은 경우 같은 지침 별표1에 따른 하수급인의 자격 적정성을 검토한 후 문제가 없는 경우 이를 승인하도록 하고 있다.

또한 본 용역의 계약내용 중 「기술용역 계약특수조건」 제5조(하도급 승인)에 따르면 계약상대자는 「기술사법」 또는 「엔지니어링산업진흥법」상의 적용을 받는 건설부문의 용역을 전문업체에 하도급 하고자 할 때에는 관계규정에 적합하고 본 설계의 특수성에 맞는 유자격자를 선정하여야 하며, 하도급 계약서를 첨부하여 계약담당자의 승인을 받도록 하고 있다.

만약 건설기술용역에서 하도급 계약이 체결되었으나, 수개월 동안 발주청에 계약승인 신청서를 제출하지 않고 용역의 과업이 추진이 된 경우라면, 이는 발주청에 승인을 받지 않고 하도급을 시행한 것으로 보아야 하며, 이러한 경우 시·도지사에게 이를 통보하여 해당 건설엔지니어링사업자가 건설기술진흥법 시행령 별표6에 따른 행정처분을 받도록 하는 것이 가능하다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

본 용역은 「건설기술진흥법」 시행령 제75조 설계VE³⁾ 대상이며, 〇〇〇〇본부 〇〇〇〇처 〇〇〇〇부의 주관으로 [표35]와 같은 일정에 따라 설계VE 절차가 진행되었다.

[표35] 설계VE 수행 일정

수행 절차		일 자	설계VE 수행내용
오리엔테이션 및 현장답사		2022. 5. 19.	현장확인 및 설계현황 파악
워크숍	1일 차	2022. 6. 2.	VE제안 발굴
	2일 차	2022. 6. 3.	VE제안 설계사 설명
기술검토회의		2022. 6. 21.	VE제안 기술적으로 타당한지 검토
이행회의(예정)		2022. 8. 8.	결정단계

3) '설계VE'는 건설기술진흥법 시행령 제75조에 따라 총공사비 100억원 이상인 건설공사의 기본 및 실시설계에 대한 설계의 경제성 등을 검토하는 단계로 예산절감, 기능 및 성능향상, 품질확보 등을 통해 목적물의 가치를 향상시키는 것을 주요 목적으로 함

본 용역을 수행하며 대표 도급사인 (주)○○○은 공단에게 건설기술용역의 일부를 다른 전문업체에 하도급하는 것에 대하여 승인요청한 사실이 없다.

그런데, ○○○○○본부 ■■■■■처 ■■■■■부가 2022. 5. 19. 개최한 설계VE 오리엔테이션 및 현장답사 행사에 대표 도급사인 (주)○○○ 소속의 기술자 외에 공단의 승인을 받지 않은 제3의 업체(하도급업체로 추정) 소속 기술자들이 참여하였으며 2022. 6. 3. 개최된 설계VE 워크숍(2일차)에도 (주)○○○ 소속의 기술자 외에 동일한 제3의 업체 소속 기술자들이 회의에 참여하였다.

이를 인지한 공단의 ■■■■■부 소속 00급 ○○○은 2022. 6. 3. 오후 워크숍에 참석한 (주)○○○ 소속의 ○○○ 이사와 ○○○ 차장에게 향후 개최될 설계VE 기술 검토회의 및 이행회의에는 발주청이 승인하지 않은 제3의 업체 소속의 기술자가 아닌 도급사(주)○○○ 및 (주)○○○) 소속의 기술자만이 참석할 수 있도록 요구하고, 또한 기술검토회의 및 이행회의에 참석하는 도급사 소속 기술자의 명단을 공단에 사전 제출하여 줄 것을 요구하였다.

그러나, 기술검토회의 및 이행회의 참석자 명단의 제출을 요구받은 (주)○○○의 ○○○ 차장은 [표36]과 같이 여전히 공단의 승인을 받지 않은 제3업체(하도급업체로 추정)의 인원이 포함된 기술검토회의 참여자 명단을 2022. 6. 17. 공단의 설계VE 담당자에게 SNS를 통하여 제출하였다.

[표36] 설계VE 기술검토회의 참여자 명단

분야	소속회사	직책	성명	비고
폐기물(환경)	(주)○○○	이사	○○○	
기계		차장	○○○	
토질(토목)		차장	○○○	
기계	(주)○○○○ (경기도 소재)	이사	○○○	하도급 미승인 업체
전기	○○○○ (경기도 소재)	대표	○○○	하도급 미승인 업체
건축	(주)○○○○ (경기도 소재)	이사	○○○	하도급 미승인 업체
비용분석	○○○○ (소재 미상)	대표	○○○	하도급 미승인 업체
		과장	○○○	하도급 미승인 업체

※ 계약상대자인 (주)○○○이 2022.6.14. 공단담당자에게 제출한 기술검토회의 참여자 리스트를 재가공

이에 공단의 설계VE 담당자인 00급 ○○○은 2022. 6. 17. (주)○○○의 담당자인

○○○ 차장과의 전화통화를 통하여 “공단의 하도급 승인을 받지 않은 제3의 업체가 기술검토회의에 참석하는 경우 더 이상 설계VE 관련 회의를 진행할 수 없다”는 공단의 의견을 전달하였으며, 이때 (주)○○○의 담당자인 ○○○ 차장은 “실제 설계를 한 사람들이 회의에 들어가야 회의가 가능하다”는 취지의 발언⁴⁾을 하며 간접적으로 제3의 업체인 (주)○○○, ○○○, (주)○○○등의 회사가 본 건설기술용역에 참여하고 있음을 인정하였다.

공단 설계VE 담당자의 항의 이후 2022. 6. 21 개최된 기술검토회의에는 (주)○○○ 소속의 기술자 3인만이 참석하였다.

(주)○○○은 2022. 7. 28. 공단에 제출한 경위서⁵⁾를 통하여 (주)○○○은 건설부문의 용역을 하도급한 것이 아니며, 기계 특수재질 조사⁶⁾ 등 특정 분야의 단순 기술지원 인력을 투입한 것이라고 주장하였으며, 또한 단순 기술지원인력을 제공하는 제3업체는 건설엔지니어링사업자에 해당하지 않기 때문에 건설기술진흥법 제35조제4항의 적용을 받지 않는다는 의견을 제시했다.

그러나 해당 분야 전반의 설계 내용을 파악한 기술자가 참여하여야 하는 설계 VE 절차에 당초 (주)○○○이 착수계를 통하여 명단을 제출하였던 분야별 책임기술자가 아닌 공단의 승인을 받지 않은 제3의 전문업체 소속의 기술자가 대신 참석한 점, (주)○○○의 담당자의 해당 업체들이 실제 설계를 수행했다는 발언을 한 것을 고려할 때 (주)○○○ 및 (주)○○○는 본 건설기술용역을 수행하면서 발주청의 승인을 받지 않고 하도급계약을 체결하였다고 보는 것이 타당하며 (주)○○○ 및 (주)○○○는 「건설기술진흥법」 제35조제4항의 규정과 「기술용역 계약특수조건」 제5조를 위반하였다.

4. 관련자(부서) 의견

의견없음

4) ■■■■처 ■■■■■부의 00급 ○○○은 (주)○○○ 소속 ○○○ 차장과의 통화내용 녹취파일을 감사실에 제공

5) ○○○ 제202207-4590(2022.07.28.)호, 감사실 질문서에 대한 답변서 제출 건

6) (주)○○○(기계재질 전문), ○○○(전기재질 전문), (주)○○○(건축디자인 및 구조 전문), ○○○(가격비교 전문)

5. 조치할 사항

●●●●본부장(■ ■ ■ ■ 처장)은 “ⓈⓈⓈⓈⓈⓈ사업 기본 및 실시설계” 용역과업을 수행하던 중 발주청의 승인 없이 건설기술용역의 일부를 제3업체에게 하도급한 (주)○○(대표 ○○○) 및 (주)○○(대표 ○○○)가 건설기술진흥법 시행령 별표 6에 따른 행정처분을 받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【통 보】